

Relatório de Análise PPP

PPP do Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF) — Concessão Administrativa

ÓRGÃO / SECRETARIA

Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG) — Poder Concedente · análise CAGE-RS / GT-PPPs

PERÍODO DE REFERÊNCIA

Minutas pós-consulta pública (jul–set/2026) · modelo econômico-financeiro de 13/07/2026

PROCESSO (PROA / SEI)

[•]

DATA DE EMISSÃO

16 de setembro de 2026

RESPONSÁVEL TÉCNICO

GT-PPPs · CAGE-RS (a preencher)

OBSERVAÇÕES

Matriz de alocação de riscos da PPP do CAFF preenchida a partir do Anexo V do Contrato (Matriz de Risco), do Contrato, do Edital e dos Apêndices I a III, cruzados com a análise CAGE dos documentos licitatórios e contratuais (v2.0, 15/09/2026) e com a RDI nº 1 do TCE-RS. A coluna 'proposta' registra a alocação efetiva das minutas; os desvios em relação à alocação típica do núcleo comum estão justificados item a item. Uso interno; não constitui manifestação oficial.

Relatório Final

Pré-visualização do documento que será exportado em PDF. Contém cabeçalho institucional, dados cadastrais, sumário executivo, matriz consolidada e detalhamento por categoria de risco com justificativas e medidas de mitigação.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Secretaria da Fazenda · Contadoria e Auditoria-Geral do Estado (CAGE)

Matriz de Alocação de Riscos

PPP do Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF) — Concessão Administrativa

1. Dados Cadastrais do Projeto

NOME DO PROJETO	PPP do Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF) — Concessão Administrativa
SETOR	Outro
MODALIDADE	Concessão Administrativa (PPP)
SECRETARIA/ÓRGÃO	Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG) — Poder Concedente · análise CAGE-RS / GT-PPPs
VALOR ESTIMADO	R\$ 7.296.323.599,86 (dez/2025)
PRAZO	30 anos
FASE ATUAL	Pré-edital / análise CAGE-PGE
DATA DA AVALIAÇÃO	16/09/2026
RESPONSÁVEL	GT-PPPs · CAGE-RS (a preencher)
OBJETO	Reformas, equipagem, operação, manutenção e exploração do CAFF (Porto Alegre): retrofit dos Edifícios A (CAFF, com ampliação do 23º ao 30º pavimento), B (SEDUC) e N (DAER); construção do Edifício C (PGE), edifícios-garagem D e H, edifícios

de serviço E, F, G, K, L e O, praça comercial I, lojas J e M e escola P. Prazo de 30 anos; contraprestação mensal máxima de R\$ 22,52 mi; aporte público de R\$ 50 mi. Fontes: Anexo V (Matriz de Risco), Contrato, Edital, Apêndices I a III e análise CAGE v2.0 de 15/09/2026. A alocação 'proposta' registra a alocação efetiva das minutas; a justificativa indica a alínea do Anexo V e o achado CAGE correspondente.

2. Sumário Executivo

22 PÚBLICO	25 COMPARTILHADO	32 PRIVADO	2 NÃO APLICÁVEL
---------------	---------------------	---------------	--------------------

A matriz de alocação avaliou 81 subcategorias de risco distribuídas em 16 categorias do núcleo comum e 8 risco(s) customizado(s), das quais 79 foram consideradas aplicáveis ao projeto. Foram registrados 19 desvios em relação à alocação típica recomendada, todos devidamente justificados. Medidas de mitigação foram registradas em 79 de 79 pontos avaliados.

3. Matriz Consolidada

Legenda: P = Público · C = Compartilhado · Pv = Privado · N/A = Não aplicável (excluído da avaliação)

CÓD.	CATEGORIA DE RISCO	TÍPICA	PROPOSTA	DESVIO
R01	Disponibilidade de Terras, Acesso e Local	2P 3C	2P 3C 1N/A	—
R02	Risco Social	1P 2C	1P 2C 1N/A	—
R03	Risco Ambiental	1P 3C 2Pv	1P 3C 2Pv	—
R04	Risco de Design	1P 2C 1Pv	2P 1C 1Pv	1
R05	Risco de Construção	7Pv	1C 6Pv	1
R06	Risco de Variações	1P 1C 1Pv	1P 1C 1Pv	—
R07	Risco Operacional	1C 5Pv	1C 5Pv	—
R08	Risco de Demanda / Receita	1C 1Pv	4Pv	3
R09	Risco de Mercados Financeiros	3C 2Pv	2C 3Pv	1
R10	Risco Estratégico / de Parceria	1P 2C 1Pv	1C 3Pv	2
R11	Risco de Tecnologia Disruptiva	1C 2Pv	1P 2Pv	1
R12	Risco de Força Maior	1P 3C	1P 3C	—
R13	Risco Político/Soberano	3P 1C	4P	1
R14	Risco de Mudança de Legislação	1P 3C 1Pv	4P 1Pv	3
R15	Risco de Rescisão Antecipada	3P 1C 1Pv	3P 1C 1Pv	—
R16	Risco da Condição na Reversão	2C 1Pv	2C 1Pv	—
C01	Acréscimo de CAPEX da ampliação do Edifício A (capacidade	P	C	1

estrutural do prédio de 1971) (customizado)				
C02	Consumo de energia elétrica acima do volume de referência (14.400 MWh/ano) (customizado)	P	C	1
C03	Mudanças de layout e reconfiguração de espaços (unidade de crédito, R\$ 1.850/m²) (customizado)	P	C	1
C04	Outorga onerosa do direito de construir, tombamento e titularidade da área (customizado)	P	P	—
C05	Inundação e resiliência climática (enchente de maio de 2024) (customizado)	C	C	—
C06	Riscos sem alocação expressa (cláusula residual do item 4 do Anexo V) (customizado)	C	P	1
C07	Reforma tributária (EC 132/2023 e LC 214/2025) (customizado)	C	P	1
C08	Vícios ocultos e defeitos pré-existentes descobertos após a Ordem de Início (customizado)	C	P	1

4. Detalhamento por Categoria de Risco

R01 · Disponibilidade de Terras, Acesso e Local

Risco associado à escolha de terrenos adequados; obtenção de título de posse; tratamento de direitos indígenas/quilombolas; aprovações de projeto; acesso ao local; segurança; e condição do local/ativos existentes.

Seleção e adequação do terreno

Típica: PÚBLICO → Proposta: PÚBLICO

A Autoridade Contratante deve identificar e disponibilizar terrenos adequados antes da licitação.

MEDIDAS DE MITIGAÇÃO

Memorial Descritivo do Edital (Anexo III) com matrículas e poligonal ainda não recebido; recomendação CAGE E12: regularização e matrículas antes do edital.

Título de posse e ônus

Típica: PÚBLICO → Proposta: PÚBLICO

AC deve garantir título livre de restrições. No RS, atenção especial à regularização fundiária em áreas de assentamentos.

MEDIDAS DE MITIGAÇÃO

Regularização fundiária dos imóveis antes da publicação do edital; parecer da PGE sobre condomínio em bem público (G10) e prevalência Contrato × Edital (M3).

Aprovações e licenciamentos

Típica: COMPARTILHADO → Proposta: COMPARTILHADO

AC obtém licenças prévias; PP obtém licenças de instalação e operação.

MEDIDAS DE MITIGAÇÃO

Consulta prévia à SMAMUS, à FEPAM e ao COMAER (heliporto) antes do edital; EIV preliminar pelo Estado; carta-consulta ambiental hoje prevista só após a assinatura (Anexo IV e Apêndice III). Achados E6, J3 e J4.

Acesso ao local e infraestrutura

Típica: COMPARTILHADO → Proposta: COMPARTILHADO

AC garante acesso principal; PP assume acessos internos. Em áreas de enchente no RS, AC assume risco de acesso comprometido.

MEDIDAS DE MITIGAÇÃO

Cadastro de interferências subterrâneas e sondagens no data room (achado E18); interlocução com concessionárias de utilidades a cargo da concessionária (a)

concessionárias de utilidades a cargo da concessionária (S).

Condição do local e ativos existentes

Típica: **COMPARTILHADO** → Proposta: **COMPARTILHADO**

AC fornece levantamentos; PP assume riscos a partir dos dados fornecidos. Em reabilitações, AC retém risco de vícios ocultos.

MEDIDAS DE MITIGAÇÃO

Laudo de inspeção estrutural e prova de carga do CAFF antes do edital; projeto estrutural original anexado ao Apêndice III; diagnóstico das edificações (TCE itens 6 e 25 a 28). Achados E1, E17, G1. Edital 2.8 e 2.9 declaram os estudos não vinculantes, o que transfere ao licitante o risco de erro dos estudos (M3).

R02 · Risco Social

Risco associado ao impacto do projeto sobre comunidades e pessoas afetadas; protesto e agitação; reassentamento; greves e manifestações.

Comunidades e negócios afetados

Típica: **COMPARTILHADO** → Proposta: **COMPARTILHADO**

AC gerencia engajamento com comunidades; PP cumpre obrigações contratuais de impacto social.

MEDIDAS DE MITIGAÇÃO

Incluir na matriz as contrapartidas do EIV com teto (Estado acima do teto); seguro de responsabilidade civil (Contrato 19.10). Achado E18.

Reassentamento

Típica: **PÚBLICO** → Proposta: **PÚBLICO**

AC assume integralmente custos e gestão de reassentamento involuntário.

MEDIDAS DE MITIGAÇÃO

Alocar expressamente a ocupação irregular dos prédios e áreas (achado E14); reequilíbrio por atrasos em desapropriações imputáveis ao Estado (consulta pública, Tema 5).

Greves e manifestações

Típica: **COMPARTILHADO** → Proposta: **COMPARTILHADO**

Greves do PP são risco do PP. Greves gerais ou do setor público são risco compartilhado.

MEDIDAS DE MITIGAÇÃO

Seguro de riscos nomeados com cobertura de tumulto e manifestações populares; segurança patrimonial no Programa de Zeladoria; exclusão de penalidade em greve de servidores públicos com nexos causal demonstrado.

R03 · Risco Ambiental

Risco associado a condições ambientais pré-existent; obtenção de anuências; conformidade legal; condições causadas pelo projeto; eventos externos; e mudanças climáticas.

Contaminação e condições pré-existent

Típica: **PÚBLICO** → Proposta: **PÚBLICO**

AC assume passivos ambientais anteriores ao projeto. No RS, atenção a áreas industriais e mineração.

MEDIDAS DE MITIGAÇÃO

Baseline ambiental (registro dos passivos existentes) antes da Ordem de Início, como manda a própria matriz (e); achado E8.

Licenciamento ambiental

Típica: **COMPARTILHADO** → Proposta: **COMPARTILHADO**

AC obtém Licença Prévia e termos de referência; PP obtém Licença de Instalação e Licença de Operação junto à Fundação Estadual de Proteção Ambiental (FEPAM).

MEDIDAS DE MITIGAÇÃO

Enquadramento prévio (LP/LI/LO, EIV, supressão de 685 árvores com compensação pela LC 757/2015) antes do edital; hoje a carta-consulta só ocorre após a assinatura (Anexo IV; Apêndice III). Achados J3, J4, E18.

Conformidade com legislação ambiental

Típica: **PRIVADO** → Proposta: **PRIVADO**

PP assume cumprimento integral da legislação ambiental vigente.

MEDIDAS DE MITIGAÇÃO

Seguro de responsabilidade civil por dano ambiental; plano de ação para situações de risco (Anexo IV).

Condições causadas pelo projeto

Típica: **PRIVADO** → Proposta: **PRIVADO**

PP assume danos ambientais decorrentes de suas atividades.

MEDIDAS DE MITIGAÇÃO

Gestão de resíduos conforme Lei 12.305/2010; seguro ambiental; relatório de execução de encargos.

Eventos climáticos extremos

Típica: **COMPARTILHADO** → Proposta: **COMPARTILHADO**

ESPECÍFICO RS: enchentes, estiagem e vendavais com limiares definidos. Abaixo do limiar = PP; acima = compartilhado/força maior.

MEDIDAS DE MITIGAÇÃO

Seguro de riscos nomeados inclui alagamentos e inundações (Contrato 19.10); consulta pública (p. 48): equipamentos elétricos acima da cota máxima de inundação e bolsões de amortecimento. Recomendação CAGE: alocar inundação com gatilho de cota, exigir resiliência básica no escopo e prever plano de contingência (achados E7, E14, C05).

Mudanças climáticas de longo prazo

Típica: **COMPARTILHADO** → Proposta: **COMPARTILHADO**

Revisões periódicas para adaptação. AC pode exigir obras de resiliência com reequilíbrio.

MEDIDAS DE MITIGAÇÃO

Revisões ordinárias como momento de compatibilização (matriz); definir materialidade mínima para reequilíbrio por mudança normativa (achado E11).

R04 · Risco de Design

Risco de que o design não seja adequado à finalidade; aprovação do projeto; e mudanças de design.

Adequação do design à finalidade

Típica: **PRIVADO** → Proposta: **PRIVADO**

PP assume quando AC usa especificação de resultado/desempenho. Se AC for prescritiva, compartilha o risco.

MEDIDAS DE MITIGAÇÃO

Seguro de risco de engenharia com cobertura de erro de projeto; ART/RRT; certificadora de obras. Alinhar Contrato 31.5 à resposta da consulta pública ou publicar a mudança (achados E17, N4); definir o que é vinculante nos Apêndices II e III (M3).

Aprovação do design

Típica: **COMPARTILHADO** → Proposta: **COMPARTILHADO**

PP submete; AC/órgãos aprovam em prazos definidos. Atraso da AC é evento de compensação.

MEDIDAS DE MITIGAÇÃO

Prazos de manifestação do Poder Concedente no Contrato e no Caderno; evitar aprovação tácita em pontos técnicos relevantes (achado G7).

Alterações de design solicitadas pela AC

Típica: **PÚBLICO** → Proposta: **PÚBLICO**

AC assume custos de alterações por ela solicitadas, com reequilíbrio (art. 48, Decreto 53.490/2017).

MEDIDAS DE MITIGAÇÃO

Mecanismo único de layout no Anexo III, com quantitativo-base, valor unitário (R\$ 1.850/m²) e fluxo de aprovação; retirar R\$ 256,7 mi de layout do CAPEX referencial (achados B6, G23).

Alterações de design por mudança legislativa

Típica: **COMPARTILHADO** → Proposta: **PÚBLICO**

Conforme regime de mudança de legislação do contrato.

JUSTIFICATIVA DO DESVIO

Desvio da típica (compartilhado): o Anexo V aloca integralmente ao Poder Concedente as alterações de legislação e regulação (Regulatório o, p, q), de parâmetros urbanísticos (r) e de normas do Corpo de Bombeiros, técnicas e de segurança (Custos i), sem limite de materialidade nem exclusão de normas previsíveis.

MEDIDAS DE MITIGAÇÃO

Restringir o reequilíbrio a mudanças impostas por lei com impacto material comprovado; excluir normas cuja edição já estava em consulta pública na data de entrega das propostas; definir precedência entre as alíneas (achado E11); revisar o rol normativo do Apêndice II (K2).

R05 · Risco de Construção

Risco de custos acima do modelado; atrasos; gestão do projeto; interface; qualidade; saúde e segurança; defeitos; e vandalismo.

Aumento de custos de construção

Típica: **PRIVADO** → Proposta: **PRIVADO**

PP assume via contrato de preço fixo com subcontratado. Exceção: variações de preço extraordinárias podem ser compartilhadas.

MEDIDAS DE MITIGAÇÃO

Reavaliação do CAPEX da ampliação com base nos projetos antes da execução (matriz c); laudo estrutural prévio ao edital (E1, E17); memória do valor de R\$ 104,25 mi e do limite de 30% (RDI CAGE, item 12).

Atrasos na conclusão de obras

Típica: **PRIVADO** → Proposta: **PRIVADO**

PP assume, sujeito a eventos de compensação (atos da AC) e eventos isentos.

MEDIDAS DE MITIGAÇÃO

Marcos únicos por prédio e fase em todos os documentos (achados A1, A5); multa por atraso progressiva e gatilho de caducidade proporcional (L2, D1); FID sobre os prédios existentes desde a Ordem de Início (B1).

Gerenciamento do projeto e interface

Típica: **PRIVADO** → Proposta: **PRIVADO**

PP gerencia interfaces entre subcontratados e com obras da AC.

MEDIDAS DE MITIGAÇÃO

Relatório de execução de encargos e de obras (Caderno de Encargos); gestor de contrato dedicado (Apêndice II).

Qualidade e conformidade técnica

Típica: **PRIVADO** → Proposta: **PRIVADO**

PP deve atender especificações do Programa de Exploração Rodoviária (PER — art. 21, Decreto 53.490/2017). Fiscalização pelo Poder Concedente (art. 63).

MEDIDAS DE MITIGAÇÃO

Certificadora de obras e verificador independente (Anexo VIII), com homologação sem aceite tácito (achado H6); custo dos terceiros no modelo (H1, H7); substituição integral condicionada a laudo de inspeção predial (G1).

Saúde e segurança ocupacional

Típica: **PRIVADO** → Proposta: **PRIVADO**

PP assume integralmente conforme NRs aplicáveis.

MEDIDAS DE MITIGAÇÃO

NRs, EPI/EPC, seguro de responsabilidade civil (Contrato 19.10); plano de segurança para obra em edifício ocupado por cerca de 5.400 pessoas (RDI CAGE, item 16).

Defeitos

Típica: **PRIVADO** → Proposta: **PRIVADO**

PP assume retificação durante período de garantia e vida do contrato.

MEDIDAS DE MITIGAÇÃO

Seguro de risco de engenharia 'todos os riscos'; inventário anual; garantia do fabricante. Recomendação CAGE: diagnóstico técnico das edificações antes do edital (TCE itens 25 a 28; achado G1).

Vandalismo durante construção

Típica: **PRIVADO** → Proposta: **COMPARTILHADO**

PP assume, com limiar acima do qual AC compartilha (definir em contrato).

JUSTIFICATIVA DO DESVIO

Desvio da típica (privado): o Anexo V trata perecimento, roubo, furto, depredação e vandalismo dos bens vinculados, em qualquer fase, como compartilhado: concessionária até o valor da cobertura do seguro (Contrato 19.11.2) e Poder Concedente acima; danos a bens existentes causados pelas obras (g) → concessionária. A consulta pública prometeu teto anual com 90% para o Estado acima dele, não incorporado.

MEDIDAS DE MITIGAÇÃO

Definir o teto anual prometido ou retirá-lo; manter o risco com a concessionária até franquia e teto compatível com o inventário; apólice de equipamentos eletrônicos (R\$ 500 mil) não cobre roubo (achados E10, N4).

R06 · Risco de Variações

Risco de alterações no serviço ou escopo solicitadas por qualquer das partes durante construção ou operação.

Variações solicitadas pela AC

Típica: **PÚBLICO** → Proposta: **PÚBLICO**

AC assume custos e impactos. Reequilíbrio conforme art. 48 do Decreto 53.490/2017.

MEDIDAS DE MITIGAÇÃO

Revisões ordinárias para ajustes de escopo; contraprestação complementar (CMC) para layout acima de 110% (Anexo III).

Variações solicitadas pelo PP

Típica: **PRIVADO** → Proposta: **PRIVADO**

PP assume, salvo se aprovadas pela AC com benefício mútuo.

MEDIDAS DE MITIGAÇÃO

Plano de obras, relatórios de execução e aprovação dos projetos pelo Poder Concedente.

Variações por exigência de órgãos de controle

Típica: **COMPARTILHADO** → Proposta: **COMPARTILHADO**

Tratadas como mudança de legislação ou evento de compensação, conforme o caso.

MEDIDAS DE MITIGAÇÃO

Registrar no Contrato o tratamento das determinações de TCE e CAGE que alterem obrigações (reequilíbrio só com impacto comprovado).

R07 · Risco Operacional

Risco de eventos que afetem o desempenho ou aumentem custos operacionais; padrões de desempenho; disponibilidade de recursos; manutenção; e vandalismo.

Custos operacionais acima do modelado

Típica: **PRIVADO** → Proposta: **PRIVADO**

PP assume via preço fixo no subcontrato operacional.

MEDIDAS DE MITIGAÇÃO

Volume de referência de energia (14.400 MWh) acima do projetado no Apêndice II (12.723 MWh líquidos): adotar o valor projetado ou o medido no primeiro ano e abater a usina solar existente (achados E4, G15, N4).

Padrões de desempenho e nível de serviço

Típica: **PRIVADO** → Proposta: **PRIVADO**

PP deve manter indicadores conforme contrato. Fiscalização pela AGERGS (art. 62, Decreto 53.490/2017).

MEDIDAS DE MITIGAÇÃO

Piso do FID em 70% ou menos, dedução por unidade predial e ID reponderado (achados B2, B3); item 40 do Anexo VI reescrito (L1); indicador de disponibilidade por sistema crítico com piso de 98% (C7).

Disponibilidade de recursos e insumos

Típica: **PRIVADO** → Proposta: **PRIVADO**

PP assume gestão da cadeia de suprimentos.

MEDIDAS DE MITIGAÇÃO

Geradores e manutenção dos sistemas (Apêndice II); interlocução com as concessionárias de utilidades a cargo da concessionária; consulta pública prometeu redação mais clara para a exceção (Tema 5).

Saúde e segurança na operação

Típica: **PRIVADO** → Proposta: **PRIVADO**

PP assume integralmente.

MEDIDAS DE MITIGAÇÃO

Seguro de responsabilidade civil; brigada de incêndio e primeiros socorros (Caderno). Enfermaria e ambulância dedicada constam do Apêndice II sem custo nem obrigação (achado G16; TCE item 5).

Manutenção preventiva e corretiva

Típica: **PRIVADO** → Proposta: **PRIVADO**

PP assume conforme plano de manutenção do contrato.

MEDIDAS DE MITIGAÇÃO

PMOC (Anexo I do Apêndice II, ainda não recebido) e ciclos de vida útil do Apêndice III como referência de reinvestimento; substituição integral condicionada a laudo (achados G1, G14, G24); alinhar a cl. 17.5 aos gatilhos da 17.2 (N3).

Vandalismo na operação

Típica: **COMPARTILHADO** → Proposta: **COMPARTILHADO**

PP assume até limiar definido; AC compartilha acima do limiar.

MEDIDAS DE MITIGAÇÃO

Definir o teto anual e a regra de 90% prometidos na consulta pública ou retirá-los; sublimites de seguro compatíveis com o inventário; apólice de eletrônicos sem cobertura de roubo (achados E10, N4).

R08 · Risco de Demanda / Receita

Risco de que os níveis de demanda/usuários sejam diferentes dos previstos; consequências para receitas e custos; e medidas de apoio governamental.

Volume de demanda inferior ao

Típica: **VARIÁVEL POR SETOR** → Proposta: **PRIVADO**

projetado

Variável por setor. RODOVIAS: PP assume risco de tráfego, com possível banda de compartilhamento.

HOSPITAIS/ESCOLAS: AC assume (pagamento por disponibilidade). SANEAMENTO: compartilhado com mecanismo de banda.

JUSTIFICATIVA DO DESVIO

Desvio da típica (variável por setor): concessão administrativa remunerada por disponibilidade (FDISP e FID), sem risco de demanda do serviço público. O risco de demanda das receitas acessórias (R\$ 41,9 mi/ano, abatidas da contraprestação no modelo) não consta expressamente do Anexo V; pela cláusula residual (item 4) e pela resposta da consulta pública (remuneração exclusiva da concessionária), é da concessionária.

MEDIDAS DE MITIGAÇÃO

Alocar expressamente a demanda das receitas acessórias (achado E14); entregar o Estudo de Vocação e Demanda (B5); fixar o número mínimo de vagas gratuitas para servidores (G20, N5).

Volume de demanda superior ao projetado

Típica: **VARIÁVEL POR SETOR** → Proposta: **PRIVADO**

Gatilhos de investimento conforme art. 9º, IV do Decreto 53.490/2017. Compartilhamento de receitas excedentes.

JUSTIFICATIVA DO DESVIO

Desvio da típica: receitas acessórias acima do projetado ficam integralmente com a concessionária (0% de compartilhamento; Contrato 28.16 e resposta da consulta pública), enquanto o CAPEX dos prédios comerciais (R\$ 198,6 mi) é remunerado pelo FDISP.

MEDIDAS DE MITIGAÇÃO

Percentual de compartilhamento acima de um patamar de receita, ou prédios comerciais fora do FDISP (achados B5, N5; TCE item 42; art. 10 da Lei 11.079).

Redes concorrentes ou substitutivas

Típica: **COMPARTILHADO** → Proposta: **PRIVADO**

AC assume se criar infraestrutura concorrente que impacte demanda do projeto.

JUSTIFICATIVA DO DESVIO

Desvio da típica (compartilhado): concorrência de estacionamentos e imóveis comerciais vizinhos às receitas acessórias não é tratada no Anexo V; cláusula residual (item 4) → concessionária.

MEDIDAS DE MITIGAÇÃO

Sem ação além da alocação expressa da demanda das receitas acessórias (E14).

Inadimplência de usuários

Típica: **PRIVADO** → Proposta: **PRIVADO**

PP assume gestão de cobrança. Em saneamento, pode haver mecanismo de compensação.

MEDIDAS DE MITIGAÇÃO

Parecer da PGE sobre condomínio em bem público e regra de abatimento da taxa condominial na contraprestação (achados G10, G18).

R09 · Risco de Mercados Financeiros

Risco de inflação; flutuação cambial; flutuação de taxa de juros; indisponibilidade de seguro; e refinanciamento.

Inflação

Típica: **COMPARTILHADO** → Proposta: **COMPARTILHADO**

Reajuste anual por índice definido em contrato (art. 40, Decreto 53.490/2017). Risco residual do PP.

MEDIDAS DE MITIGAÇÃO

Definir o índice de reajuste de CAPEX citado no Caderno e no Apêndice III (achados G23, N4); mora do Estado por IPCA mais juros (B8).

Flutuação cambial

Típica: **PRIVADO** → Proposta: **PRIVADO**

PP assume. Exceção: se financiamento em moeda estrangeira for exigido pela AC.

MEDIDAS DE MITIGAÇÃO

Sem exposição cambial relevante prevista no modelo; contratos de energia e insumos em reais.

Taxa de juros

Típica: **PRIVADO** → Proposta: **PRIVADO**

PP assume risco de variação. Refinanciamento com compartilhamento de ganhos (art. 9º, IV, Lei 12.234/2005).

MEDIDAS DE MITIGAÇÃO

Corrigir a divergência entre número e extenso da taxa de reequilíbrio e publicar a memória da taxa e do WACC real de 10,23% (achados E5b, N6).

Indisponibilidade de seguro

Típica: **COMPARTILHADO** → Proposta: **COMPARTILHADO**

Se seguro se tornar indisponível ou proibitivo, AC atua como segurador de último recurso.

MEDIDAS DE MITIGAÇÃO

Limites de seguro conciliados com o Plano de Negócios (incêndio R\$ 1.534 mi × R\$ 1.177 mi; RC R\$ 10 mi × R\$ 20 mi); seguros escalonados por fase prometidos na consulta pública e não incorporados (achados D3, N4).

Refinanciamento

Típica: **COMPARTILHADO** → Proposta: **PRIVADO**

Ganhos de refinanciamento compartilhados conforme contrato.

JUSTIFICATIVA DO DESVIO

Desvio da típica (compartilhado): não obtenção de financiamento (n), obtenção em valor insuficiente e aumento do custo dos financiamentos (f) → concessionária; os ganhos de refinanciamento são compartilhados com o Estado (Contrato, capítulo de financiamento), o que é positivo.

MEDIDAS DE MITIGAÇÃO

Carta Conforto do BNDES citada na consulta pública não consta dos documentos (achado N4); qualificação econômico-financeira sem patrimônio líquido mínimo (M1).

R10 · Risco Estratégico / de Parceria

Risco de o PP não ser a escolha certa; intervenção da AC; alterações de propriedade; e litígios.

Capacidade do PP e subcontratados

Típica: **PRIVADO** → Proposta: **PRIVADO**

PP assume. Qualificação técnica exigida na licitação (art. 5º, Decreto 53.490/2017).

MEDIDAS DE MITIGAÇÃO

Exigir patrimônio líquido mínimo e índices de liquidez; integralização do capital vinculada aos marcos da Fase 1 (achado M1); contrato com subcontratado como condição de assinatura (Edital 20.2.f).

Intervenção da AC

Típica: **PÚBLICO** → Proposta: **PRIVADO**

AC pode intervir conforme arts. 69-71 do Decreto 53.490/2017 e art. 26 da Lei 10.086/1994.

JUSTIFICATIVA DO DESVIO

Desvio da típica (público): Anexo V, Jurídicos x): intervenção na concessão em razão de descumprimentos da concessionária → concessionária (Lei 8.987, arts. 32 a 34). A encampação por interesse público (y) é tratada em R15.

MEDIDAS DE MITIGAÇÃO

Processo administrativo com ampla defesa; relatórios contábeis auditados; gatilhos de caducidade e intervenção compatíveis com o ID (achados L1, D1).

Alterações de controle societário

Típica: **COMPARTILHADO** → Proposta: **PRIVADO**

Requer anuência prévia do Poder Concedente (art. 13, Decreto 53.490/2017). Transferência sem anuência = caducidade.

JUSTIFICATIVA DO DESVIO

Desvio da típica (compartilhado): não tratado no Anexo V; o Contrato condiciona a transferência de controle à anuência prévia do Poder Concedente e o Edital veda alterações no consórcio até a publicação do contrato (7.3); cláusula residual → concessionária.

MEDIDAS DE MITIGAÇÃO

Manter a anuência prévia e os requisitos de qualificação do novo controlador (Lei 8.987, art. 27).

Litígios e resolução de disputas

Típica: **COMPARTILHADO** → Proposta: **COMPARTILHADO**

Arbitragem obrigatória no Brasil, em português (art. 9º, X, Decreto 53.490/2017), após esgotar instância na AGERGS.

MEDIDAS DE MITIGAÇÃO

Reembolso de custos de litígio em dinheiro, não por reequilíbrio (achado H4); presunção de validade do relatório do verificador (H2).

R11 · Risco de Tecnologia Disruptiva

Risco de que nova tecnologia desaloje tecnologia estabelecida ou de obsolescência de equipamentos/materiais.

Obsolescência tecnológica

Típica: **PRIVADO** → Proposta: **PRIVADO**

PP assume atualização tecnológica. Inovações com redução de custo devem ser compartilhadas (art. 34, Decreto 53.490/2017).

MEDIDAS DE MITIGAÇÃO

Alinhar a cl. 17.5 (atualizações disponibilizadas pelos fabricantes) aos gatilhos da 17.2 (achado N3).

Tecnologia disruptiva que altere a demanda

Típica: **COMPARTILHADO** → Proposta: **PÚBLICO**

Ex.: veículos autônomos em rodovias. Tratado em revisão contratual periódica.

JUSTIFICATIVA DO DESVIO

Desvio da típica (compartilhado): em concessão administrativa a contraprestação por disponibilidade independe da ocupação; redução da demanda por espaço (teletrabalho, reorganização administrativa, extinção de órgãos) fica com o Estado, que só pode reduzir escopo por alteração unilateral (hh) com reequilíbrio.

MEDIDAS DE MITIGAÇÃO

Prever no Contrato hipótese de redução de escopo com fórmula de reequilíbrio pré-definida e lotação vinculante por prédio (achados G9, G21); avaliar o cenário híbrido e a alternativa de não ampliar o Edifício A (RDI CAGE, itens 11 e 15).

Atualização de sistemas de TI

Típica: **PRIVADO** → Proposta: **PRIVADO**

PP assume, conforme especificação de desempenho do contrato.

MEDIDAS DE MITIGAÇÃO

Cronograma de reinvestimento em TIC no Caderno; sistema de gestão de chamados como base do SMD.

R12 · Risco de Força Maior

Risco de eventos inesperados além do controle das partes que atrasam ou impedem o desempenho.

Força maior natural (enchentes, vendavais)

Típica: **COMPARTILHADO** → Proposta: **COMPARTILHADO**

ESPECÍFICO RS: limiares quantitativos para enchentes (ex.: cota fluviométrica), vendavais (ex.: alerta INMET/CEMADEN) e estiagem (ex.: declaração de situação de emergência).

MEDIDAS DE MITIGAÇÃO

Gatilho de cota de inundação e resiliência básica no escopo (achados E7, E14); comunicação em 48 horas (matriz).

Força maior causada pelo homem

Típica: **COMPARTILHADO** → Proposta: **COMPARTILHADO**

Guerra, terrorismo, contaminação nuclear/biológica. Risco compartilhado com isenção ao PP.

MEDIDAS DE MITIGAÇÃO

Seguro de tumultos, greves e atos dolosos (R\$ 10 mi); poder de polícia com o Estado (Contrato 23.1.20).

Força maior política

Típica: **PÚBLICO** → Proposta: **PÚBLICO**

Eventos políticos internos ao país podem ser alocados integralmente à AC (Risco Político/Soberano).

MEDIDAS DE MITIGAÇÃO

Exclusão de penalidades com nexo causal demonstrado; revisão extraordinária.

Consequências da força maior

Típica: **COMPARTILHADO** → Proposta: **COMPARTILHADO**

Cada parte assume suas perdas. PP recebe isenção de prazo. Rescisão após 6-12 meses de evento prolongado.

MEDIDAS DE MITIGAÇÃO

Regra objetiva de extinção por força maior prolongada (prazo máximo de suspensão) e cálculo da indenização (achado I2).

R13 · Risco Político/Soberano

Risco de ações do setor público que tenham efeito adverso sobre o projeto ou o PP.

Atos discriminatórios do Poder Concedente

Típica: **PÚBLICO** → Proposta: **PÚBLICO**

AC assume integralmente. Evento de compensação com reequilíbrio integral.

MEDIDAS DE MITIGAÇÃO

Fundamentação dos atos e prazos de manifestação; motivação obrigatória quando o Estado deixar de aplicar penalidade (achado H5).

Falha da AC em cumprir obrigações

Típica: **PÚBLICO** → Proposta: **PÚBLICO**

AC assume. PP tem direito a compensação conforme contrato.

MEDIDAS DE MITIGAÇÃO

Parecer da SEFAZ e da PGE sobre FPE, CADIP e RRF; instituição financeira e fluxo do FPE definidos antes do edital (achados D2, D5, D6); mora por IPCA mais juros (B8); 'DESEMBOLSO EFETIVO' não definido em nenhum documento (E13).

Atos de outros entes governamentais

Típica: **COMPARTILHADO** → Proposta: **PÚBLICO**

Atos de entes federais/municipais que impactem o projeto podem ser tratados como Risco Político/Soberano ou força maior.

JUSTIFICATIVA DO DESVIO

Desvio da típica (compartilhado): Anexo V, Engenharia v): restrição operacional por decisão de órgãos municipais ou estaduais fora de sua competência → Poder Concedente; Jurídicos a): mora de qualquer nível de governo acima de 6 meses → Poder Concedente; q): alteração de regimentos internos →

Poder Concedente.

MEDIDAS DE MITIGAÇÃO

Consulta prévia aos órgãos municipais (SMAMUS, EPTC) e federais (COMAER) antes do edital; apoio institucional do Estado registrado no Contrato (consulta pública, Tema 5).

Risco Político/Soberano prolongado

Típica: PÚBLICO → Proposta: PÚBLICO

PP pode rescindir com compensação equivalente à rescisão por inadimplência da AC.

MEDIDAS DE MITIGAÇÃO

Encampação sem lucros cessantes e com limite para custos de quebra (achado I2); base legal estadual da relicitação (I3).

R14 · Risco de Mudança de Legislação

Risco de conformidade com a lei aplicável e de alterações legislativas que afetem o desempenho ou custos.

Conformidade com legislação vigente

Típica: PRIVADO → Proposta: PRIVADO

PP suporta os efeitos do descumprimento da legislação vigente e conhecida na data da proposta, relacionada às suas obrigações contratuais.

MEDIDAS DE MITIGAÇÃO

Compliance e relatórios contábeis auditados; eSocial (matriz ee).

Mudança de legislação geral

Típica: COMPARTILHADO → Proposta: PÚBLICO

Alterações legislativas, regulatórias ou normativas gerais (exceto tributárias, ambientais ou tratadas em risco específico) que afetem custos, receitas, obrigações ou desempenho do projeto.

JUSTIFICATIVA DO DESVIO

Desvio da típica (compartilhado): Anexo V, Regulatório o) e p): qualquer alteração superveniente de legislação ou regulação relacionada ao objeto, com impacto nas receitas ou despesas, → Poder Concedente, sem limite de materialidade. A típica do núcleo comum reserva ao público apenas a legislação específica ou discriminatória.

MEDIDAS DE MITIGAÇÃO

Restringir a mudanças impostas por lei com impacto material comprovado e excluir alterações previsíveis na data da proposta (achado E11).

Mudança de legislação tributária

Típica: COMPARTILHADO → Proposta: PÚBLICO

Impactos ordinários/previsíveis podem ser alocados ao PP. Impactos não ordinários e imprevistos podem ensejar reequilíbrio em favor do PP ou da AC, conforme matriz de riscos e legislação aplicável.

JUSTIFICATIVA DO DESVIO

Desvio da típica (compartilhado): Anexo V, Jurídicos k): criação, extinção ou alteração de tributos que incidam diretamente sobre o objeto, exceto imposto de renda, → Poder Concedente; l): ISS → Poder Concedente; l.1): IPTU dos prédios comerciais → concessionária; l.2): IPTU dos prédios públicos → Poder Concedente, com desconto automático se não cobrado. Edital 12.9.f manda precificar sem a EC 132/2023 e a LC 214/2025: a reforma tributária fica integralmente com o Estado.

MEDIDAS DE MITIGAÇÃO

Cenários da reforma tributária no modelo e regra de neutralidade líquida (créditos e débitos) (achados E2, M6); regime de IPTU das garagens D e H (E3).

Mudança de legislação específica, setorial ou discriminatória

Típica: PÚBLICO → Proposta: PÚBLICO

AC assume se mudança afetar exclusivamente o projeto ou setor da PPP. Evento de compensação.

MEDIDAS DE MITIGAÇÃO

Compatibilização nas revisões ordinárias (matriz).

Mudança de legislação ambiental

Típica: **COMPARTILHADO** → Proposta: **PÚBLICO**

PP suporta o cumprimento da legislação ambiental vigente e os custos relacionados às suas obrigações. Novas exigências ambientais poderão ensejar compartilhamento de custos ou reequilíbrio econômico-financeiro.

JUSTIFICATIVA DO DESVIO

Desvio da típica (compartilhado): a alteração de legislação ambiental está abrangida pelo Regulatório o) → Poder Concedente; o Apêndice III só atribui à concessionária a condução do novo processo de licenciamento.

MEDIDAS DE MITIGAÇÃO

Mesma recomendação de materialidade do achado E11; baseline ambiental antes da Ordem de Início (E8).

R15 · Risco de Rescisão Antecipada

Risco de o projeto ser rescindido antes do prazo por diversos motivos e as consequências financeiras.

Rescisão por inadimplência do PP (caducidade)

Típica: **PRIVADO** → Proposta: **PRIVADO**

AC declara caducidade conforme art. 80 do Decreto 53.490/2017. Indenização descontada de multas e danos.

MEDIDAS DE MITIGAÇÃO

Gatilho de caducidade em percentual da contraprestação anual e por ID abaixo de 3,0 reiterado (achados D1, L1, B2).

Rescisão por inadimplência da AC

Típica: **PÚBLICO** → Proposta: **PÚBLICO**

PP rescinde judicialmente (art. 81, Decreto 53.490/2017). AC indeniza integralmente.

MEDIDAS DE MITIGAÇÃO

Sistema de garantia e solução de controvérsias (Contrato 29 e capítulo X).

Encampação (interesse público)

Típica: **PÚBLICO** → Proposta: **PÚBLICO**

Retomada mediante lei autorizativa e indenização prévia (art. 79, Decreto 53.490/2017; art. 22, Lei 10.086/1994).

MEDIDAS DE MITIGAÇÃO

Excluir lucros cessantes e limitar custos de quebra na indenização (achado I2).

Rescisão por força maior prolongada

Típica: **COMPARTILHADO** → Proposta: **COMPARTILHADO**

Após 6-12 meses. Compensação conforme regime contratual.

MEDIDAS DE MITIGAÇÃO

Regra objetiva de prazo máximo de suspensão e de indenização.

Capacidade de pagamento da AC

Típica: **PÚBLICO** → Proposta: **PÚBLICO**

ESPECÍFICO RS: garantias via fundo especial (art. 15, Lei 12.234/2005). Avaliar capacidade fiscal do Estado.

MEDIDAS DE MITIGAÇÃO

Estimativa do comprometimento da RCL com despesas atuais e futuras (TCE item 43), incluindo Fase 0 (R\$ 54 mi/ano) e aluguéis remanescentes (achados B1, N7); deliberação da CADIP e da Junta de Coordenação Financeira; parecer PGE/SEFAZ sobre FPE e RRF (D2, D5).

R16 · Risco da Condição na Reversão

Risco de deterioração dos ativos durante a vida da PPP e de que não estejam na condição exigida quando da reversão à AC.

Condição dos ativos na reversão

Típica: **PRIVADO** → Proposta: **PRIVADO**

PP deve manter ativos conforme especificação contratual de reversão. Inspeções periódicas nos últimos 5 anos.

MEDIDAS DE MITIGAÇÃO

Vida útil residual mínima dos bens na reversão, com base nos ciclos do Apêndice III (achados G5, G24); inventário anual.

Valor residual dos ativos

Típica: **COMPARTILHADO** → Proposta: **COMPARTILHADO**

Investimentos não amortizados são indenizados conforme art. 78, Decreto 53.490/2017 e art. 21, Lei 10.086/1994.

MEDIDAS DE MITIGAÇÃO

Fórmula de indenização com base contábil auditada e exclusão de lucros cessantes (achado I2).

Bens reversíveis

Típica: **COMPARTILHADO** → Proposta: **COMPARTILHADO**

Inventário obrigatório conforme art. 73, VII, g do Decreto 53.490/2017.

MEDIDAS DE MITIGAÇÃO

Lista única de bens reversíveis, com o mobiliário classificado e vida útil residual mínima (achados G5, K1).

C01 · Acréscimo de CAPEX da ampliação do Edifício A (capacidade estrutural do prédio de 1971)

(risco customizado)

Ampliação do 23º ao 30º pavimento em estrutura metálica sobre edifício ocupado, apoiada no projeto original 'concebido para 30 andares', sem laudo de inspeção estrutural. Anexo V, Econômico-financeiros c): acréscimo de CAPEX → Poder Concedente até 30% de R\$ 104,25 mi (R\$ 31,3 mi); acima, a ampliação pode não ser executada.

Avaliação

Típica: **PRIVADO** → Proposta: **COMPARTILHADO**

JUSTIFICATIVA DO DESVIO

A consulta pública respondeu ao mercado que o acréscimo seria integralmente do Poder Concedente; o Contrato 31.5 limita a 30%. O Apêndice III anuncia a documentação estrutural nos anexos, mas o arquivo só traz o estudo solar. Achados E1, E17, N4; TCE item 6.

MEDIDAS DE MITIGAÇÃO

Laudo de inspeção estrutural e prova de carga antes do edital; anexar o projeto original; estudo comparativo com edificação nova (RDI CAGE, itens 11 a 16).

C02 · Consumo de energia elétrica acima do volume de referência (14.400 MWh/ano) (risco

customizado)

Anexo V r.1) e Contrato 32.3: até 130% do volume de referência → concessionária; 130% a 150% → reequilíbrio de 50% do excedente; acima de 150% → reequilíbrio integral. Água não foi incluída, embora anunciada na consulta pública.

Avaliação

Típica: **PRIVADO** → Proposta: **COMPARTILHADO**

JUSTIFICATIVA DO DESVIO

O volume de referência (14.400 MWh) supera o consumo líquido projetado no Apêndice II (12.723 MWh) em 13%; a faixa de 130% só é atingida com 18.720 MWh, 47% acima do projetado. A usina solar existente (bem público) abate o consumo pago pela concessionária. Achados E4, G15, N4.

MEDIDAS DE MITIGAÇÃO

Adotar o volume projetado ou o medido no primeiro ano; abater a geração da usina existente; incluir água nas faixas ou publicar a decisão contrária.

C03 · Mudanças de layout e reconfiguração de espaços (unidade de crédito, R\$ 1.850/m²) (risco customizado)

Anexo V, Engenharia n): compartilhado. Contrato 32 e Caderno 14: até 110% do quantitativo-base anual (5.288 m²) a cargo da concessionária; 110% a 150% pagos por contraprestação complementar (Anexo III); acima de 150% vedado. Apêndice III repete o mecanismo com termos inexistentes (Quadra, Caderno de Mobiliário, índice de reajuste de CAPEX).

Avaliação

Típica: PÚBLICO → Proposta: COMPARTILHADO

JUSTIFICATIVA DO DESVIO

O CAPEX referencial inclui R\$ 256,7 mi de layout (5.288 m² × R\$ 1.850 × 30 anos) remunerados pelo FDISP, além da faixa de 110%. Achados B6, G23; CAGE C4.

MEDIDAS DE MITIGAÇÃO

Layout como banco de m² com abatimento, ou 100% sob demanda; um só mecanismo no Anexo III; retirar o valor do CAPEX.

C04 · Outorga onerosa do direito de construir, tombamento e titularidade da área (risco customizado)

Anexo V, Custos j): contrapartida de outorga onerosa, se exigida, → Poder Concedente; Jurídicos v): tombamento posterior à entrega das propostas → Poder Concedente; w): titularidade → Poder Concedente. Sem estimativa de valor.

Avaliação

Típica: PÚBLICO → Proposta: PÚBLICO

MEDIDAS DE MITIGAÇÃO

Consulta prévia à SMAMUS sobre índices e outorga; estimativa no modelo; matrículas e regularização antes do edital.